

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4069/2545

บริษัท วี อาร์ บี ดี จำกัด
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 10

บริษัทโจทก์เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา โดยให้บริษัท ข. เช่าพื้นที่ชั้นล่างบางส่วนและชั้นลอยบางส่วน กับโจทก์ใช้พื้นที่ชั้นล่างบางส่วนทำเป็นสำนักงานของโจทก์ ส่วนพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 โจทก์ให้ ว. กรรมการของโจทก์พักอาศัยส่วนชั้นที่ 4 ปิดว่างไว้ ดังนั้น พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 จึงมีใช้พื้นที่ที่โจทก์ใช้เป็นที่พักอาศัยหรือประกอบอุตสาหกรรม ส่วนการที่ ว. พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์ให้ผู้แทนเฝ้ารักษาอาคาร แม้ว่าผู้แทนนั้นจะได้รับความสะดวกจากการอยู่อาศัยแต่ก็มีใช้เป็นการอยู่เพื่อดูแลผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์โดยแท้ เพราะโจทก์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างบางส่วนสำหรับให้บริษัท ข. สามารถติดต่อกับโจทก์ได้โดยตรงอยู่แล้วโจทก์จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนในพื้นที่อาคารชั้น 2 และชั้น 3 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา 10

โจทก์ฟ้องว่า การประเมินภาษีของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 โจทก์จึงยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ โดยขอให้จำเลยงดภาษีโรงเรือนในส่วนที่

โจทก์ใช้เป็นที่พักอาศัยตามมาตรา 10 ต่อมาจำเลยแจ้งคำชี้ขาดให้โจทก์ทราบโดยจำเลยไม่ยอมลดภาษีในส่วนที่โจทก์ร้องขอ โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีในส่วนนี้เนื่องจากได้รับยกเว้นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของจำเลยจึงไม่ถูกต้องขอให้จำเลยคืนเงินภาษีจำนวน 11,345 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โรงเรือนของโจทก์มิได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินตามใบแจ้งรายการประเมินเล่มที่ 5 เลขที่ 18 ลงวันที่ 18 เมษายน 2543 และคำชี้ขาดเล่มที่ 23 เลขที่ 84 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2543 เฉพาะรายการประเมินที่ 2 และที่ 3 (พื้นที่โรงเรือนชั้น 2 และชั้น 3) กับให้จำเลยคืนเงินจำนวน 9,200 บาทแก่โจทก์ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด หากไม่คืนภายในกำหนดให้จำเลยชำระต้นเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันครบกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ใช้อาคารพิพาทเป็นสำนักงานประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ในการให้บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด เช่า และโจทก์ได้ใช้ชั้นล่างบางส่วนเป็นสำนักงานของโจทก์เองกรรมการบริษัทโจทก์อาศัยอยู่ชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับผู้เช่าการอยู่อาศัยของกรรมการบริษัทโจทก์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน

การประกอบธุรกิจของโจทก์เอง ไม่ใช่กรณีเจ้าของอยู่เองหรือผู้แทนเฝ้ารักษาพื้นที่
ชั้น 2 และชั้น 3 จึงมิได้อยู่ในความหมายของคำว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา แต่เป็นการอยู่เพื่อดูแลผล
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์โดยแท้ โจทก์จึงต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 10 นั้น ในการ
วินิจฉัยปัญหาเช่นว่านี้ ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางได้
วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 238 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษี
อากร พ.ศ. 2528 มาตรา 29 ซึ่งศาลภาษีอากรกลางฟังข้อเท็จจริงยุติไว้ว่าโจทก์เป็น
เจ้าของอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา โจทก์ให้บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จำกัด เช่า
พื้นที่ชั้นล่างบางส่วนและชั้นลอยบางส่วนกับโจทก์ใช้พื้นที่ชั้นล่างบางส่วนทำเป็น
สำนักงานของบริษัทโจทก์ ส่วนพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 โจทก์ให้นางวิภาดา พิริยานสรณ์
กรรมการของโจทก์พักอาศัย พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 มิใช่พื้นที่ที่โจทก์ใช้เป็นที่พักอาศัย
หรือประกอบอุตสาหกรรม และการที่นางวิภาดาได้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็น
กรณีที่ผู้แทนของเจ้าของโรงเรือนเฝ้ารักษาโรงเรือนนั้น เห็นว่าเมื่อศาลภาษีอากร
กลางฟังว่าโจทก์มิได้ใช้พื้นที่อาคารชั้น 2 และชั้น 3 เป็นที่พักอาศัยหรือประกอบ
อุตสาหกรรม และโจทก์ได้ให้ผู้แทนเฝ้ารักษาอาคารดังกล่าว ดังนั้นแม้ผู้แทนของ
โจทก์ที่เฝ้ารักษาจะได้รับความสะดวกจากการอยู่อาศัยนั้นติดต่อกับบริษัทผู้เช่าอาคาร
ชั้นล่างของโจทก์ แต่การอยู่อาศัยของผู้แทนโจทก์ก็มิใช่เป็นการอยู่เพื่อดูแลผล
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์โดยแท้ดังที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์เพราะ
โจทก์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างบางส่วนสำหรับให้บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จำกัด
สามารถติดต่อกับบริษัทโจทก์ได้โดยตรงอยู่แล้ว สำหรับที่โจทก์อ้างในอุทธรณ์ว่า ข้อ
เท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนี้เป็นเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3029/2525
และ 3298/2526 นั้น เป็นอุทธรณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นอย่างไรจึงเป็น

อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อุทธรณ์จำเลยข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยที่ศาลฎีกาอ้างว่าโจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับอาคารชั้น 2 และชั้น 3 นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(โนรี จันทรทรร-สมศักดิ์ วงศ์เย็น-ทองหล่อ โฉมงาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการอยู่อาศัยของผู้แทนโจทก์มิใช่เป็นการอยู่เพื่อดูแลผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์โดยแท้ เพราะโจทก์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างบางส่วนสำหรับให้บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ติดต่อกับโจทก์ได้โดยตรงอยู่แล้วผู้เขียนเห็นว่า ว. ผู้พักอาศัยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์ การพักอาศัยของว. น่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์ แม้โจทก์จะมีสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างบางส่วนสำหรับติดต่อกับบริษัทผู้เช่า ก็ไม่เป็นเหตุทำให้ ว. ละเลยจากการดูแลอาคารให้โจทก์ โจทก์จึงไม่น่าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับอาคารชั้น 2 และชั้น 3 ที่ให้ ว. พักอาศัย อนึ่ง การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การอยู่อาศัยของ ว. มิใช่เป็นการอยู่เพื่อดูแลผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์" ถือได้ว่าโจทก์ได้ให้บริการแก่ ว. โดยไม่มีค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุ

อันสมควร เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรย่อมอาศัยบทบัญญัติมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากรประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดเพื่อให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ นอกจากนี้มีอำนาจประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ว. ได้ด้วย เพราะการที่ ว. พักอาศัยอยู่ในอาคารดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าและมีใช้การพักอาศัยเพื่อดูแลผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโจทก์ ถือว่าว. ได้รับประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร การไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาจึงอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม